

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ
MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
GV: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

PHẦN 1: CÂU HỎI NGẮN (10 câu × 0,25 điểm)

Phần này trong đề thi có 10 câu × 0.25 = 2,5 điểm (SV trả lời ngắn gọn). Ví dụ: Câu 6: bắt buộc.

Câu 1: Chủ thể nào có quyền lập hiến ở Việt Nam?

Câu 2: Bộ Quốc phòng là cơ quan trực thuộc Quốc hội, Chính phủ hay Bộ Chính trị?

Câu 3: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất là gì?

Câu 4: Cơ quan nào sau đây là cơ quan ngang bộ: Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

Câu 5: Quan hệ pháp luật phát sinh khi nào?

Câu 6: Trong tố tụng dân sự, hòa giải là bắt buộc hay không bắt buộc?

Câu 7: Người từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự như thế nào?

Câu 8: A (18 tuổi) bị bệnh tâm thần, cha mẹ đã chết, ai là người thay mặt A thực hiện thủ tục nhận di sản thừa kế?

Câu 9: Sự kiện ông B chết làm chấm dứt quan hệ gì và phát sinh quan hệ gì?

Câu 10: C thuê nhà nhưng không trả tiền 3 tháng, hành vi này thuộc loại vi phạm pháp luật nào?

Câu 11: Chủ tịch nước ban hành loại văn bản nào trong các loại: Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Hiến pháp?

Câu 12: Chính phủ là cơ quan gì trong bộ máy nhà nước Việt Nam?

Câu 13: Quốc hội có nhiệm kỳ bao nhiêu năm?

Câu 14: Nguyên thủ quốc gia của Việt Nam là ai?

Câu 15: Hiến pháp Việt Nam đã trải qua mấy lần ban hành/sửa đổi?

Câu 16: Quan hệ pháp luật gồm những yếu tố cơ bản nào?

Câu 17: Pháp luật là gì?

Câu 18: Nhà nước là gì?

Câu 19: Tòa án nhân dân có chức năng gì?

Câu 20: Vi phạm hành chính là gì?

Câu 21: Người chưa đủ 6 tuổi có năng lực hành vi dân sự không?

Câu 22: Giao dịch dân sự vô hiệu là gì?

Câu 23: Thừa kế theo pháp luật được áp dụng khi nào?

Câu 24: Quy phạm pháp luật gồm những bộ phận nào?

Câu 25: Thế nào là trách nhiệm pháp lý?

Câu 26: Pháp luật có những đặc điểm cơ bản nào?

Câu 27: T có quyền bán tài sản của người khác khi được mượn không?

Câu 28: Bộ luật Hình sự điều chỉnh những quan hệ nào?

Câu 29: Vi phạm kỷ luật là gì?

Câu 30: Hình thức thực hiện pháp luật gồm những loại nào?

PHẦN 2: BÀI TẬP

Phần này trong đề thi có 2 bài tập.

Bài tập 1

Năm 2000, Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt – Nga tại Dung Quất, Quảng Ngãi ký hợp đồng mua một tàu vận tải trọng tải 500.000 tấn của Công ty H (quốc tịch Hàn Quốc) với giá 2 triệu USD, với điều kiện tàu phải đạt tình trạng “mới 80%”. Đúng thời hạn, Công ty H đã giao tàu có chứng nhận đăng kiểm thể hiện tàu còn mới 80%, và Công ty Việt – Nga đã thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng. Năm 2001, trong chuyến vận tải đầu tiên đến Singapore, tàu bị cơ quan hàng hải quốc tế tạm giữ và không cho phép lưu hành do đã hết hạn sử dụng. Công ty Việt – Nga khởi kiện Công ty H ra trọng tài thương mại quốc tế.

Câu hỏi:

- a) Bên nào sẽ thắng kiện? (1,0 điểm)
- b) Lý do bên còn lại bị thua kiện? (2,5 điểm)

Bài tập 2

Ông P kết hôn với bà Q, có 2 con chung là M và N. Trước khi kết hôn, ông P có 1 người con riêng là T. Trong thời kỳ hôn nhân, ông P và bà Q có tài sản chung trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, ông P có tài sản riêng là 1 căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng. Năm 2020, ông P chết không để lại di chúc.

Câu hỏi:

- a) Xác định di sản thừa kế của ông P. (1,5 điểm)
- b) Xác định những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. (1 điểm)
- c) Phân chia di sản theo quy định pháp luật. (1,5 điểm)

Bài tập 3:

A mượn của B 100 triệu đồng, thời hạn trả là 6 tháng. Đến hạn, A không trả dù có khả năng trả.

Câu hỏi:

- a) Hành vi của A vi phạm loại quan hệ pháp luật nào? (1 điểm)
- b) B có thể yêu cầu cơ quan nào giải quyết? (1 điểm)
- c) Trách nhiệm pháp lý A phải chịu là gì? (1 điểm)

Bài tập 4:

C (20 tuổi) trộm cắp tài sản trị giá 5 triệu đồng của D.

Câu hỏi:

- a) Hành vi của C có cấu thành tội phạm không? (1 điểm)
- b) Xác định loại tội phạm và trách nhiệm pháp lý (1 điểm)
- c) Nếu C dưới 18 tuổi thì xử lý thế nào? (1 điểm)

Bài tập 5:

Anh Đức và chị Bình kết hôn hợp pháp năm 1986 tại Ủy ban nhân dân phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hai người có hai con chung là Huy (sinh năm 1988) và Vân (sinh năm 1991). Do phát sinh mâu thuẫn vợ chồng, ngày 20/5/2015, chị Bình nộp đơn yêu cầu ly hôn tại Tòa án nhân dân Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tòa án đã thụ lý vụ án và đang trong quá trình hòa giải giữa các bên.

Ngày 20/6/2015, anh Đức bị tai nạn giao thông và qua đời, không để lại di chúc. Trong thời kỳ hôn nhân, anh Đức và chị Bình có khối tài sản chung trị giá 2 tỷ đồng; đồng thời, hai người có khoản nợ chung 800 triệu đồng vay của Ngân hàng OceanBank để mở cửa hàng văn phòng phẩm.

Câu hỏi:

- a) Chị Bình có được hưởng thừa kế di sản của anh Đức hay không? Biết rằng sau khi anh Đức qua đời 1 năm, chị Bình đã kết hôn với người khác và chưa có con. (1 điểm)
- b) Hãy xác định và phân chia di sản của anh Đức theo quy định của pháp luật về thừa kế, biết rằng:
 - Anh Đức có tài sản riêng trước khi kết hôn là một căn nhà tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh trị giá 1 tỷ đồng;
 - Anh Đức có một người con riêng là Hùng (sinh năm 1980) trước khi kết hôn với chị Bình;
 - Cha của anh Đức đã mất năm 1990, hiện mẹ của anh Đức vẫn còn sống. (3 điểm)

Bài tập 6:

Công ty A ký hợp đồng bán cho Công ty B 1.000 tấn thép với giá 10 tỷ đồng, giao hàng trong tháng 6/2024. Khi đến hạn, Công ty A chỉ giao 600 tấn và không có lý do chính đáng.

Câu hỏi:

- a) Hành vi của Công ty A có vi phạm hợp đồng không? (1 điểm)
- b) Công ty B có những quyền gì trong trường hợp này? (1,5 điểm)
- c) Trách nhiệm pháp lý mà Công ty A phải chịu? (1,5 điểm)

Bài tập 7:

E điều khiển xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Câu hỏi:

- a) Đây là loại vi phạm pháp luật gì? (1 điểm)
- b) Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? (1 điểm)
- c) Hình thức xử lý có thể áp dụng? (1 điểm)

Bài tập 8:

F ký hợp đồng mua bán với G nhưng bị lừa dối khi ký hợp đồng.

Câu hỏi:

- a) Hợp đồng có hiệu lực không? (1 điểm)
- b) Căn cứ pháp lý? (1 điểm)
- c) Hậu quả pháp lý của giao dịch đó? (1 điểm)

Bài tập 9:

H làm việc tại công ty X nhưng không ký hợp đồng lao động. Sau 6 tháng bị cho nghỉ việc không lý do.

Câu hỏi:

- a) Công ty X có vi phạm pháp luật không? (1 điểm)
- b) H có quyền yêu cầu gì? (1 điểm)
- c) Cơ quan nào giải quyết? (1 điểm)

Bài tập 10:

I xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng.

Câu hỏi:

- a) Đây là vi phạm gì? (1 điểm)

- b) Hình thức xử phạt? (1 điểm)
- c) Có bị buộc tháo dỡ không? (1 điểm)

Bài tập 11:

Ông K chết không để lại di chúc, có vợ và 3 người con.

Câu hỏi:

- a) Áp dụng thừa kế theo pháp luật hay di chúc? (1 điểm)
- b) Xác định hàng thừa kế (1 điểm)
- c) Nguyên tắc chia di sản (1 điểm)

Bài tập 12:

M cố ý gây thương tích cho N với tỷ lệ thương tật 15%.

Câu hỏi:

- a) Có cấu thành tội phạm không? (1 điểm)
- b) Thuộc loại tội gì? (1 điểm)
- c) Trách nhiệm pháp lý có thể áp dụng? (1 điểm)

Bài tập 13:

K (25 tuổi) dùng dao đe dọa để chiếm đoạt tài sản của L trị giá 20 triệu đồng.

Câu hỏi:

- a) Xác định hành vi của K có cấu thành tội phạm không? (1 điểm)
- b) Nếu có, xác định tội danh. (1,5 điểm)
- c) Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm. (1,5 điểm)

Bài tập 14:

Ông X xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Câu hỏi:

- a) Hành vi của ông X thuộc loại vi phạm pháp luật nào? (1 điểm)
- b) Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? (1 điểm)
- c) Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả có thể áp dụng? (2 điểm)

Bài tập 15:

Chị H làm việc tại Công ty Y theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Công ty Y đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do “tái cơ cấu” nhưng không báo trước.

Câu hỏi:

- a) Việc chấm dứt hợp đồng của Công ty Y có hợp pháp không? (1,5 điểm)
- b) Quyền lợi của chị H trong trường hợp này? (1,5 điểm)
- c) Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp? (1 điểm)

Bài tập 16:

A vay của B 200 triệu đồng, có thỏa thuận trả sau 1 năm. Đến hạn, A không trả và bỏ trốn.

Câu hỏi:

- a) Xác định quan hệ pháp luật phát sinh. (1 điểm)
- b) Hành vi của A có thể bị xử lý theo pháp luật dân sự hay hình sự? (1,5 điểm)
- c) B có thể áp dụng những biện pháp pháp lý nào để bảo vệ quyền lợi? (1,5 điểm)

Chúc mấy cục zàng thi tốt! 😊